

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת

מיכל מרים וולדיגר
יוסף טייב
צביקה פוגל
אליהו ברוכי
משה רוט
סימון מושיאשוילי
משה סולומון
יונתן מישרקי
קטי קטרין שטרית
משה טור פז
סימון דוידסון
טטיאנה מזרסקי
אימאן ח'יטב יאסין
יוסף עטאונה
מתן כהנא
צבי ידידיה סוכות
גדי איזנקוט
עודד פורר
שרון ניר
ינון אזולאי
אלי דלל
דן אילוז
יצחק קרויזר
חנוך דב מלביצקי
צגה מלקו
אושר שקלים
אוהד טל
מישל בוסקילה
חוה אתי עטייה

5237/25/פ

הצעת חוק חינוך חינם לילדים חולים (תיקון – חלופות אשפוז), התשפ"ה–2024

תיקון סעיף 1 1. בחוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א–2001¹ (להלן – החוק העיקרי),
בסעיף 1 –

(1) אחרי ההגדרה "חינוך" יבוא :

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 28.

"חלופת אשפוז" – מסגרת טיפולית ייעודית לקטינים, שאינה בית חולים, שנועדה לספק את כל צרכיהם במהלך רוב שעות היום, ובכלל זה "בית מאזן" כהגדרתו בסעיף 63א לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965²; "

(2) בהגדרה "ילד מאושפז", אחרי "בבית חולים" יבוא "או במסגרת חלופת אשפוז".

תיקון סעיף 3 2. בסעיף 3 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "בבית חולים" יבוא "או במסגרת טיפולית שהיא חלופת אשפוז";

(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "מנהל בית חולים" יבוא "או מסגרת טיפולית שהיא חלופת אשפוז (להלן – המנהל)";

(3) בסעיף קטן (ג), במקום "מנהל בית החולים" יבוא "המנהל".

תיקון סעיף 4 3. בסעיף 4(ב) לחוק העיקרי, אחרי "בית חולים" יבוא "או חלופת אשפוז".

ד ב ר י ה ס ב ר

במדינת ישראל ילדים המאושפזים במחלקות פסיכיאטריות בבתי חולים זכאים למענה חינוכי מתוקף חוק חינוך חנם לילדים חולים, התשס"א-2001 (להלן – חוק ילדים חולים). בשנים האחרונות התפתחו מסגרות טיפוליות חדשניות המהוות חלופה לאשפוז פסיכיאטרי בבית חולים; זאת, בשל כך שאשפוז פסיכיאטרי בבית חולים נחוץ לעיתים קרובות כטראומטי, ובמקרים רבים אף אינו תורם להחלמה ועלול לעכב אותה. מעדויות מהשטח עולה כי אשפוז חוזר של מאושפזים במחלקות פסיכיאטריות הוא תופעה שכיחה, מה שיוצר מעגל מתמשך של טיפול שאינו אפקטיבי דיו. חלופת האשפוז נועדה לשבור את מעגל הטיפול ולהציע גישה שונה להחלמה ושיקום. חלופות אלה כוללות שתי תצורות עיקריות:

1. מסגרות יומיות – שבהן ילדים נשארים בביתם ומגיעים מדי יום למסגרת טיפולית לקבלת טיפול רפואי, טיפולי וחינוכי.

2. בתים מאזנים שהם מסגרות טיפוליות אינטנסיביות בקהילה, המספקות אווירה ביתית ורגועה, כתחליף לאשפוז במחלקה פסיכיאטרית.

מאחר שמדובר במסגרות חדשות יחסית, הן לא נזכרות בחוק ילדים חולים, ולכן אינן זוכות למענה חינוכי מוסדר כראוי. עם התרחבות התופעה וצמיחת מספר המסגרות המהוות חלופות אשפוז, התחדד הצורך בהסדרת המענה החינוכי לילדים הנמצאים במסגרות אלו, על מנת להבטיח שוויון זכויות חינוכיות לכלל הילדים החולים במדינה.

התקופה שבה ילדים נזקקים לטיפול במסגרת חלופת אשפוז היא לרוב תקופה של משבר אישי ומשפחתי. דווקא בזמן רגיש זה, החינוך אינו רק זכות בסיסית, אלא גם כלי משמעותי לשמירה על שגרה, על חוסן נפשי ועל תחושת מסוגלות. החינוך מסייע לילד להמשיך ללמוד ולהתפתח, ובכך מפחית את תחושת הנתק משגרת חייו ומחבריו. יתרה מזו, המענה החינוכי תורם לשילוב מחדש וקל יותר של הילד במסגרת החינוכית הרגילה עם סיום הטיפול, ומונע פערים לימודיים או חברתיים שעלולים להעמיק את

² ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

תחושת המשבר.

הצעת החוק המוצעת מבקשת לתקן את חוק ילדים חולים ולהסדיר את המענה החינוכי ואת מימונו במסגרת חלופות האשפוז, בדומה למענה החינוכי הניתן בעת אשפוז פסיכיאטרי. זאת, תוך יצירת תשתית להכרה רשמית במסגרות אלו על ידי משרד החינוך, לרבות בדרך של הענקת "סמל מוסד" ייעודי. התיקון המוצע יאפשר לילדים במסגרת חלופות האשפוז לממש את זכותם לחינוך איכותי ומתאים, כפי שזכאי לו כל ילד חולה המאושפז במסגרת טיפולית אחרת, ובכך יתרום לתהליך החלמתם ולשילובם בקהילה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב בכסלו התשפ"ה (23.12.2024)